

עין משפט ונר מצוה

ע א מיי פ"ו מהל' אבות הטומאה הל' ב [ה]:
עא ב מיי פ"ה מהל' טעות הל' ו טוש"ע הל"ס ס' ג סעי' יב:
עב ג מיי פ"ח מהל' עבודת כוכבים הל"ר ה סמג גלות מה טוש"ע י"ד ס' קמג סעי' א:
עג ד ה ו ז ח מיי שם הלכה ד סמג שם טוש"ע י"ד ס' קמג ס"ג:
עד ט ו מיי שם טוש"ע שם סעי' ד:
עה כ מיי שם הל' ה טוש"ע שם סעי' ה:
עו לו מיי שם הל' ד טוש"ע שם סעי' ד:

הנהגות מהר"י

לנרא

א תוס' ד"ה הוא שסיד וכו'.
ינ"ב ע"י תמסנות רמ"א ס' קד פירוט על דברי תוס' האלו:

מוסף רש"י

מחצה על מחצה. התמלה שלו תחשבת בארבע אמות של כניסה. לפי שמיניהו תמנים להרחיקו משלו ארבע אמות וליכנס כולו תוך שלו (שם). מטמאה במשא. אדם השואה (שם 39.). במקום שנפנה ביום. מתרחק מני אדם צלילה כבוס (ברכות 38.). הושחתה לביתו. שלו, אבל של חבירו לאו לאסור (חולין 10.). אסור. דאע"ג דמחבר לקרקע הוא. לענין עבודת כוכבים תכלש דמי, דלי אמרת כמחבר דמי לא אסריה. דהכי גמתינן (לעיל מה). אלהיהם של ההרס ולא ההרס אלהיהם, ולא אמת כמחבר דמי לא נאסר דהוי דומיא דהר (תשילה ב.).

רבינו חננאל

לתוך שלו רבונה; ומקשינן והא קא שביק רוחא לעבודת כוכבים ופרקינן דעביד ליה לאותו מקום שהניחו מופנה בית הכנסת שלא להרויח לעבודת כוכבים; והא בעי צניעותא. ופרקינן דעביד ליה בית הכנסת דרעיונות דלית להו צניעותא. אבל גדול יכול א"ג דהא רחביא אדורה צנע זה הנפנה בלילה במקום שנפנה ביום וארקיסנא כדרך שנפנה ביום בצניעות מכוסה כך נפנה בלילה בצניעות (א) אם היה הכותל שלו ושל בחדרת כוכבים דידן מחצה למחצה אבניו עצי וועפרו מטמאין בשרץ ר' עקיבא אומר מטמא אפילו במשא כנדה כו':
מתני' שלשה בתים הן בית שבנאו מתחלה לעבודת כוכבים כוכבים הרי זה אסור כולו לעולם. אבל אם בנאו לשום בית דירה ואח"כ סידור וכיורין לשם עבודת כוכבים נוטל היסוד והכיור שחידש שלש עבודת כוכבים והבית מותר. לא סידר ולא כיור ולא חידש אלא הכניס עבודת כוכבים לתוכו והוציאה הבית מותר. ובא ר' הוושקי אפילו לא בנה זה הבית לשום עבודת כוכבים אלא השתחוה לבית אסור. והא דתנן במתני' שלשה בתים ולא תני ד' משום דלענין ביטול בנה והשתחוה חד הוא ולא מבטיל אלא בתנוצה לפיכך חשיב להו באר' שלש אבנים תן אבן

מזו:

אבניו ועציו ועפרו מטמאין בשרץ. ואפי' למ"ד (לעיל מה): אין עובדין לשצרים הצ"ע כגון שהיתה עבודת כוכבים של ישראל או של עובד כוכבים והשתחוה לה ישראל וצירושלמי מוקי כגון שהשתחוה לכל אבן ואבן וכן פ"ה **י**:
בית שבנאו מתחלה לעבודת

בוכבים. פרש"י שתחילת צניינו לעבודת כוכבים והיו עובדין את הצית עצמו וכן בסמוך גבי אבן שחצנה מתחלה לצימוס (י) מקום מושב של עבודת כוכבים ועובדים את הצימוס כעבודת כוכבים עצמה ויפה כוון בזה דודאי ז"ל שהצית והאבן נעשו ליעצד דאי להיות משמשי עבודת כוכבים הא אמרינן (לעיל יט.): משמשי עבודת כוכבים אינן אסורים עד שיעבדו ואילו בגמרא קאמר גבי צית צנה אע"פ שלא השתחוה וגבי אבן נמי מדקמני חצנה מתחלה משמע דלא עבד (ה) צה כצר דאי עבד צה ל"ל חציצה מתחלה לכך *הא גבי תפילין (ברכות דף כג.): אמרינן זר ציה ולא אומניה וכן זו נמי לא ליבעי חציצה מתחלה אי עבד צה מיהו מתוך לשונו משמע שהצית והאבן נעשו להניח עבודת כוכבים ואגב עבודת כוכבים עובדים הצית והאבן וק"ק דגבי אשירה בסמוך אין לפרש כן שהיא נטוע לשום תחתיו עבודת כוכבים ואגב עבודת כוכבים עובדין [את] האילן דהא אמרינן בגמרא (י) רישא ד"ה ואילו ר"ש אומר הואיל ולזורה הס עובדין נמיר להס את האילן ולא קאמר דאגב עבודת כוכבים עובדין את האילן לכן נראה לפרש בכל שלשמן שצנה וחצנ ונטע להיות עבודת כוכבים עצמה והא דנקט גבי אבן לצימוס אע"ג דקתם צימוס רגילות הוא להיות משמש עבודת כוכבים כמו צימוס של מלכים מ"מ נקט צימוס שלא היתה חסונה צענייהה לעבדה אלא אותם שדומה לצימוס לפי שציתה נותנין עליה עבודת כוכבים:
אבן שחצבה מתחלה. ה"ה דהוה מזי למנקט זקפה להשתחוות לה כדא"ר יהודה (לעיל דף מו.) גבי לצנה ונ"ל דלא דמי דהא דא"ר יהודה דזקיפתה אסרתה היינו בהשתחוה לה

עובד כוכבים דאמר שליחותיה לישראל עבד כיון דגלי דעתיה לעבודת כוכבים נתכוין אצל הכא חציצה לצד נאסרה משום דהוי מעשה חשוב וה"נ אמר בגמרא צנה אע"פ שלא השתחוה וה"נ נימא חצבה אע"פ שלא השתחוה *ומיהו לפי מה שפ"ה בגמרא דמתני' אחיא כמ"ד אסורה מיד ודאי הוי רבותא טפי בזקפה אע"ג דלא חצבה דמתסר אליציה כדמשמע לעיל אלא נקט חצבה כמו צצית צנאו וצאלין נטעו כו': **י** **ג** **ד** **רעו** ופסלו לעבודת בוכבים. פ"ה לעבד בגידולין שיגדלו מעתה ושאניו עושה עבודת כוכבים רק החידוש ויפה כוון שאם נתכוין העובד כוכבים לעקרו לעשותו לעבודת כוכבים ודאי הכל אסור אע"פ שאילן מחובר כיון שעשה מעשה בגוף האילן *דומיא דעפר דחפר צה צורות שחין ומערות שנאסר גם שאר הקרקע לפי שעשה צה מעשה: **ד** **ה"ג** **העמיד תחתיו עבודת בוכבים** (י) ובפ"ה הרי זו מותרת. ואע"ג דכי לא צטלה נמי לא הוי משמשינ דהא אליצא דרבנן קא מוקמינא לה בצמ' דאמרינן אילן שנטעו ולצסוף עבדו מותר והכא מסתמא לא נטע מתחלה לכך מדלא מפרש עלה שנטעו מתחלה לכך מ"מ כל זמן שלא צטלה אסורה דרבנן איכא שצעה שעבודת כוכבים נראית תחתיה נראה כאליו נטועה מתחילה לכך: **ו** **והאבן** בנה תנן. הוה מזי למימר וליטעמיך צימוס דתלוש הוא נמי תנא חצבה אלא חצבה וה"ה השתחוה וה"נ צנה וה"ה השתחוה: **א** **הבי ג' ארבעה** הוו. גבי צימוס נמי איכא למיפרך הכי דהא השתחוה לצימוס אסור וצחד שניחא ממרזי: **ו** **והוא** א' ששייד וכייד בגופה של **אבן**. *אור"י כי (י) לאו דוקא נוטל מה שחידש ותו לא דא"כ אפילו לא סידר בגופה של אבן נמי נוטל מה שחידש אלא נוקב כל האבן מעצר לעצר כנגד החידוש ונטול:

גדעו

אסירא ור' חמי אציטול קאי וה"ק אפי' סידר בגופיה קני לה צהא ציטולא דמתני' ולא צניי ציטול דעובד כוכבים:
ו **וסיסר** כוולא. ומיבעי עובד כוכבים לצטלה או אם היתה של ישראל תאסר עולמית קמ"ל דלא חייל שם עבודת כוכבים אלא אחידוש:

כל הצלמים פרק שלישי עבודה זרה

יודן מחצה על מחצה. אותו חלק של עבודת כוכבים אינו עולה לו ככניסת ד' אמות אצל חלקו עולה לו שאם היה עביו שתי אמות מונה האמה שלו וכונס עוד ג' אמות לתוך שלו: **אצניו ועציו ועפרו**. של אותו כותל מטמאין כשרץ אפילו חלקו לפי שאין ברירה. שרץ אין מטמא במשא: **שקץ**. לשון שרץ: **נדה מטמאה במשא**. דכתיב^א וכל הנוגע בכל כלי אשר תשב עליו אלמא טמימיה לכלי אשר (א) נשא אותה ואע"פ שלא נגעה שאפילו היו עשרה כלים זה על זה כולן ככלל אר שר תשב עליו הן: **תורס כמו דוח**. עבודת כוכבים מישמעי: **ג** **ב** **דעבד** **ליה צהל"ס**. שנפנה שם: **והא צניי צניעותא**. ואין תנן דאסור לצנות כותל להפסיק צינו וצין עבודת כוכבים לפי שצוהו לעבודת כוכבים: **צמקוס שפנה ציוס**. שרץר צניעות ואע"ג דצינו צה' הרווא (ברכות סב.) לא חימא צמקוס שהא נרץ להתרחק צלילה כציוס אלא אימא כדרך שנפנה ציוס שהא נפרע מיוסצ וכשיעור שמתו חממים טפה ועפחיים מ"מ ש"מ דצענין נמי צלילה צניעות והכא ליכא צניעות דחזו ליה צני עבודת כוכבים: **ציזמו וויגנ**. קוואס וצרקניס: **ב** **מתני'** **שלשה צמסן הן**. לענין ציטול עבודת כוכבים: **צית**. שתחלת צניינו לעבודת כוכבים והיו עובדין את הצית עצמו: **הרי זה אסור**. דכל הצית הוי עבודת כוכבים ואם העובד כוכבים צנאו אסור עד שצטלנו שימון ממנו קאת ואם של ישראל הוא אסור עולמית אצניו עציו ועפרו:

סיידו ויידו לעבודת כוכבים. שהיה צית צנוי לזירת אדם והקצוה לעבודת כוכבים וטחו צסיד ועשה צו ציורין לעבודת כוכבים: **נוטל מה שחידש**. אם צא ישראל לצטלו נוטל מה שחידש ומותר הצית ואע"פ שלא ציטלו עובד כוכבים או אפילו היתה של ישראל מומר^א: שאין עבודת כוכבים שלו צטילה הכא צטיל שאין נאסר אלא חידוש וההוא חידוש שצטלא^א אסור צהנאה לעולם ובגמרא מוקי לה כגון שלא נעבד הצית מעולם אצל אם השתחוה לה עובד כוכבים אחר כן נאסר כל הצית וצני עובד כוכבים **לצטלו ואם השתחוה לה ישראל אסורה עולמית: הכניס לתוכו עבודת כוכבים**. ואם הצית עצמו לא נתכוין לעבד ולא הקצוה לתשמיש עבודת כוכבים אלא לפי שעה הכניס לתוכו עבודת כוכבים: **ג** **ב** **תלוש ולצסוף חצרו**. אצני צית תלושין וצנאן וחצבן צקרקע: **אע"פ שלא השתחוה**. וקסבר תנא דידן עבודת כוכבים אסורה מיד ואע"פ שלא נעצדה: **לענין ציטול צנה והשתחוה חד חשיצ ליה**. דצין צנה צין השתחוה כולו אסור אם של עובד כוכבים היא נרץ עובד כוכבים לצטלו ואם של ישראל היא אין לה צטילה עולמית: **ב** **מתני'** **של אצניס הן**. לענין ציטול עבודת כוכבים: **אבן שחצבה**. מן ההר: **מתחלה לצימוס**. מקום מושב עבודת כוכבים שמושצי הכלס עליה ועובדין את הצימוס כעבודת כוכבים עצמוי^א: **הרי זו אסורה**. ואפי' לא העמיד עליה ואם עובד כוכבים חצבה נרץר עובד כוכבים לצטלה ולחסר ממנה מעט עד שתפסום ואם ישראל חצבה לעבד עליה עבודת כוכבים אסורה עולמית: **סיידה ויידה לעבודת כוכבים**. והיא היתה חצובה ועומדת: **נוטל ישראל מה שחידש העובד כוכבים חורה לרוח והאבן מותרת שלא נעשה עבודת כוכבים אלא החידוש: העמיד עליה עבודת כוכבים**. לפי שעה ולא הקצא את האבן לצימוס וסילקה הרי זו מותרת ואין צריכה ציטול: **ג** **ב** **והא שסיד וכייד בגופה של אבן**. שחקק לא צורה צברול אצל סיד וכייד עליה ע"י טיח מותרת צלא ציטול הואיל ולא עבדה עובד כוכבים: **והא ציפ**. סיווד וכיווד שלה אינה נעשה ע"י חקיקה אלא טח על הכותל: **ציני אוריב**. צין לצבינה ללצבינה מכניסו והוה ליה צגופה: **מי לא עסקינן**. כלומר מתניתינ סיד וכייד סתמא קמני ומי לא משתמע נמי דאי הוה צית שיע מתחלה קודם אסור והדר האי ושייעיה לשם עבודת כוכבים וקמני נוטל דלא קני צלא נטיילת חידוש: **לענין ציטול אסמר**. ולא לפעין תחלת אסור למימרא דלא נאסר אלא אם כן סידר בגופיה אלא ודאי צלא גופיה נמי

לפ"ל ומיתת הני נתקן:
א שם דלענין ציטול תנן צנה:
א רש"י ד"ה נדה י"ב לכלי אשר נשא. י"ב עיין בשבת דף פג ע"ג כתב רש"י ח"ו נדה עוממא במשא אדם הוטאה דאימקש לזב והדוה צנדה והזב את זבו וגו' חזב מטמא במשא דכתיב וכל הנוגע בכל אשר יהיה תחתיו יטמא עד הערב והוטא אותם וגו' אף הוצב תמשמע אותם עכ"ל רש"י וי"ע:
ה תוס' ד"ה צית וכו' מתחלה לצימוס פירש רש"י מקום מושב:
ה באי"ד דלא עבד לה כנר דאי עבד לה למה:
ו באי"ד דהא אמרינן בבבמי' שחיים דברי הכל לפ"ל ומיתת רישא נתקן:
ו **ד"ה ה"ב** העמיד תחתיה עבודת כוכבים ונטלה הרי זו מותרת ואע"ג דכי לא נטלה נמי וכו' כל זמן שלא נטלה אסורה:
ה **ד"ה** והוא וכו' אומר ר"י כי לפי דה לאו דוקא:

מסורת הש"ס

א [שבת פב.]. **ב** [נר' תוס' לעיל יג. ד"ה אצל]. **א** ברכות פב. **ד** [נמשנה שנמשניות ובפ"י הרב ובתור"ט ע"ש אף וביניה וכן אימא בערוך ערך מיי]. **ה** [נשתלה כ חולין טז.]. **ו** [ויקרא טו]. **ז** [בס"א: משומר. **ח**] [שנטל רש"י, ט] [בס"א: הכימוס עצמו עבודה וזה, **י**] ונע"ע [תוס' שבת פב: ד"ה אצניו]. **כ** זה הדבור וגם דבור שאח"כ שיין לדף מה.

תורה אור השלם

- ולא תבדיל תועבה אֶל ביתך וְהִייתָ יָרֵם כְּבוֹדוֹ שָׁקֵץ תִּשְׁקָצֶנּוּ וְתִעֲבֹד תִּתְעַבְּבוּ בִּי יָרֵם הוּא:
- וּטְמוֹתָם אֶת צַפִּיר פְּסִילִי כִסְפָּר וְאֶת אֶפְרַת מִשְׁכַּב וְהָרָה תוֹרֵם כְּמוֹ יְשִׁיעִיהוּ ל כב

גליון הש"ס

מתני' נוטל מה שסייד. כסדר המשנה במשניות הרמב"ם ומדע נוטל מה שחידש:
תוס' ד"ה בית וכו' הא גבי תפילין. לא ידעמי למאי צריכים לנראה וז הא לדידי מפרסר הכא השתחוה אט"ס שלא צנאה אסור. הרי דהשתחוה לתוך אסור וי"ע:
ד"ה אבן וכו' וביהו לפי מה שפ"ה נראה כאלו היה אסור לנטות מדברי רש"י ולומר דמתני' ס' דעד שתעבד ומי"מ מעשה חשוב דנצין אסור מיד אצל וקיסא לא. אבל מיהו לא קא' לנעיל דף קט ע"צ אחא הימא למ"ד וכו' ושל עובד כוכבים עד שתעבד. הרי דהתם מיירי צננה כיפה ואפ"ה למ"ד משתעבד לא נאסר ע"י הצנן לתוך וא"כ אי"א לנטות מדברי רש"י:
ד"ה נציו וכו' דויסא דעפר דחפר. לקמן דף מד ע"ז:
ד"ה והוא שסייד וכו' אור"י. עיין תשו' הרמ"א ס' ק"ג:

הגהות הב"ח

א גבי אי הכי שלשה לפ"ל ומיתת הני נתקן:
ב שם דלענין ציטול תנן צנה:
א רש"י ד"ה נדה י"ב לכלי אשר נשא. י"ב עיין בשבת דף פג ע"ג כתב רש"י ח"ו נדה עוממא במשא אדם הוטאה דאימקש לזב והדוה צנדה והזב את זבו וגו' חזב מטמא במשא דכתיב וכל הנוגע בכל אשר יהיה תחתיו יטמא עד הערב והוטא אותם וגו' אף הוצב תמשמע אותם עכ"ל רש"י וי"ע:
ה תוס' ד"ה צית וכו' מתחלה לצימוס פירש רש"י מקום מושב:
ה באי"ד דלא עבד לה כנר דאי עבד לה למה:
ו באי"ד דהא אמרינן בבבמי' שחיים דברי הכל לפ"ל ומיתת רישא נתקן:
ו **ד"ה ה"ב** העמיד תחתיה עבודת כוכבים ונטלה הרי זו מותרת ואע"ג דכי לא נטלה נמי וכו' כל זמן שלא נטלה אסורה:
ה **ד"ה** והוא וכו' אומר ר"י כי לפי דה לאו דוקא:

^[1] דחקר אחז מצינו וצ"ל מי"מ צניעות מיהא צני: אם היה הכותל וכו'.

^[2] וסלקה הרי זה מותרת: